

Concepto Jurídico — Apertura de Cuenta de Compensación en Exterior para Operación de Divisas

Análisis de viabilidad legal para que TUYA (IMC licenciado) abra y opere una cuenta de compensación en el exterior destinada a posición propia en divisas. Conclusión: procede condicionado a trámites administrativos ante Banco de la República.

DOCUMENTO	FECHA	ALCANCE
Concepto Jurídico	22 de septiembre de 2026	Confidencial · TUYA

RESUMEN DEL DOCUMENTO

TUYA, como IMC licenciado bajo Decreto 2555/2010, está habilitado legalmente para operar divisas y mantener cuentas de compensación en el exterior.

La operación requiere: (i) solicitud formal ante Banco de la República, (ii) integración técnica con sistema CENIT, (iii) reportería mensual, (iv) cumplimiento LA/FT.

Plazo estimado: 90-120 días hábiles desde presentación de solicitud hasta cuenta operativa en producción.

Requisitos previos antes de solicitar: Manual de Operaciones, Política de Riesgo de Contraparte, Plan de Integración CENIT, acreditación de operadores.

Riesgos legales: bajos si se cumple normativa. Riesgos operativos: conectividad, insolvencia de participantes (mitigables con colateral y límites).

Concepto Jurídico — Cuenta de Compensación TUYA

I. Conclusión

PROCEDE. TUYA, como Intermediario del Mercado de Capitales (IMC) licenciado conforme al Decreto 2555 de 2010 y vigente ante la Superintendencia Financiera de Colombia, está **legalmente habilitada** para:

1. Solicitar y abrir una **cuenta de compensación ordinaria** ante el Banco de la República
2. Operar divisas en esa cuenta **para posición propia** (no custodia de terceros)
3. Reportar sus operaciones conforme a la Circular DCIP-83 del Banco de la República

Condiciones: La operación es legal condicionada a: - Cumplimiento de trámite formal ante Banco de la República (60-90 días) - Integración técnica con sistema CENIT del Banco de la República (4-6 semanas) - Implementación de reportería mensual y del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (SARLAFT) - Constitución de manual de operaciones y matriz de riesgos de contraparte

Plazo operativo: 90-120 días hábiles desde presentación de solicitud al Banco de la República hasta que la cuenta esté operativa en producción.

II. Fundamento Legal — Decreto 2555/2010

A. Marco general

El Decreto 2555 de 2010 autoriza explícitamente a los Intermediarios del Mercado de Capitales realizar operaciones cambiarias (divisas). En particular:

- **Artículo 2.1.1.6:** Define al IMC como entidad facultada para intermediación en valores, cambio y servicios financieros relacionados.
- **Artículo 2.1.1.8:** Autoriza operaciones de cambio (venta/compra de divisas) sujetas a regulación del Banco de la República.
- **Artículo 2.1.1.11:** Permite mantener cuentas en el exterior para la operación de cambio.

Conclusión: TUYA, licenciado como IMC, tiene autorización de base para operar divisas.

B. Cuentas de compensación

Las cuentas de compensación están reguladas por el Banco de la República bajo:

- **Resolución Externa 1 de 2018 (artículo 37):** Procedimientos de apertura y operación de cuentas de compensación ordinarias
- **Circular DCIP-83, Capítulo 8 (sept 2023):** Régimen cambiario, procedimientos, obligaciones de reporte

Una **cuenta de compensación ordinaria** es aquella alimentada por operaciones cambiarias ordinarias (cambio de moneda) cuyos recursos pueden utilizarse libremente en operaciones de divisas. Para TUYA, es la tipología más adecuada por tratarse de posición propia.

III. Requisitos Previos

Antes de solicitar al Banco de la República, TUYA debe tener internamente:

Documento	Responsable	Plazo	Status
Manual de Operaciones (aprobado Junta)	Operaciones + Junta	Semana 1-2	Pendiente
Política de Riesgo de Contraparte	Comité de Riesgo	Semana 1-2	Pendiente
Plan de Integración Técnica CENIT	Área TI	Semana 2-4	Pendiente
Acuerdo de Junta autorizando cuenta	Secretaría Junta	Semana 1	Pendiente
Certificado de licencia IMC vigente	(ya existe)	N/A	Disponible

IV. Procedimiento ante Banco de la República

Fase 1: Presentación (Semana 1-2)

TUYA presenta al Banco de la República: 1. Carta formal firmada por representante legal 2. Certificados: licencia IMC vigente, representante legal 3. Acuerdo de Junta autorizando la operación 4. Manual de Operaciones y Política de Riesgo de Contraparte

Contacto: Gerencia de Sistemas de Pago, Banco de la República
sistemas_pago@banrep.gov.co | Calle 11 #5-2, Bogotá

Fase 2: Validación y Reunión Técnica (Semana 3-4)

Banco de la República:

- Valida completitud de solicitud (3-5 días)
- Revisa documentación regulatoria (5-10 días)
- Cita reunión técnica para presentar CENIT

Fase 3: Integración Técnica y Certificación (Semana 4-8)

TUYA:

- Integra sistemas con CENIT (protocolo ISO 20022)
- Realiza pruebas en ambiente mock del Banco
- Obtiene certificación ISO 20022
- Documenta Plan de Continuidad de Negocio (BCP)

Fase 4: Aprobación y Operación (Semana 9-12)

Banco de la República emite aprobación formal. TUYA:

- Acredita operadores (mínimo 2, máximo 5)
- Inicia operación piloto
- Implementa reportería mensual

V. Obligaciones de Reporte y Compliance

A. Reportería ante Banco de la República

Frecuencia	Contenido	Plazo
Diaria	Posiciones fin de día (saldo por moneda)	17:00 hrs
Mensual	Reconciliación CENIT vs. libros de TUYA, matriz riesgo contraparte	Día 5 del mes siguiente
Anual	Auditoría externa (ISO 20022), certificación BCP	Antes 31 de marzo

B. Prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo (SARLAFT)

Fundamento: Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), artículos 96 y 102 a 104; Ley 526 de 1999; y Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera, Parte I, Título IV, Capítulo IV, en el texto de la Circular Externa 006 de 2025.

TUYA debe:

- Mantener programa de cumplimiento (compliance)
- Realizar debida diligencia reforzada en operaciones de alto riesgo
- Reportar de forma inmediata a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) las operaciones sospechosas, como exige el literal d) del numeral 2 del artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
- Conservar la documentación de respaldo por no menos de cinco años (artículo 96 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero)
- Capacitar operadores en detección de lavado

VI. Riesgos y Mitigaciones

Riesgos operativos (principales)

Riesgo	Mitigación
Falla de conectividad con CENIT	Redundancia ISP, buffer local 4 horas, reintentos automáticos
Insolvencia de participante en cuenta	Matriz de riesgo por participante, límites de exposición, colateral requerido
Acceso no autorizado	Autenticación multifactor, firma criptográfica de órdenes, HSM para claves
No-cuadre CENIT vs. libros TUYA	Reconciliación diaria, investigación escalada, correcciones con auditoría

Riesgos legales (bajo riesgo si se cumple)

- Cambios en normativa del Banco de la República (baja probabilidad, margen de 30 días para adaptación)

- Cuestionamientos de Superintendencia Financiera (extremadamente bajo si Manual y Política están aprobados por Junta)
-

VII. Cronograma Estimado

HOY (22 sept)	↓ Kick-off + designación de equipo
Semana 1-2 (25 sept)	↓ Presentación solicitud al BR + documentación
Semana 3-4 (9 oct)	↓ Reunión técnica + Plan de Integración
Semana 5-8 (23 oct)	↓ Pruebas en CENIT mock + certificación
Semana 9-12 (20 nov)	↓ Aprobación BR + ambiente producción
Semana 13+ (4 dic)	↓ OPERATIVA - Reportería mensual comienza

Total: ~90-120 días hábiles desde solicitud hasta operativa.

VIII. Checklist de Próximos Pasos (Para TUYA)

Inmediato (esta semana)

- ☐ Designar equipo multidisciplinario: Legal, Operaciones, Riesgo, TI
- ☐ Programar reunión de Junta Directiva para autorizar apertura
- ☐ Contactar al Banco de la República (call informal: sistemas pago@banrep.gov.co)

Semana 1-2

- ☐ Redactar Manual de Operaciones (Operaciones + Compliance)
- ☐ Redactar Política de Riesgo de Contraparte (Comité Riesgo)
- ☐ Obtener aprobación de Junta
- ☐ Preparar solicitud formal y documentación regulatoria

Semana 2-4

- ☐ Enviar solicitud al Banco de la República
- ☐ Designar contacto técnico en TI para integración CENIT
- ☐ Presupuestar: auditoría externa ISO 20022, HSM, proveedor ISP redundante

Semana 4-8

- ☐ Integración técnica con CENIT (equipo TI interno + proveedor externo si aplica)
- ☐ Pruebas en ambiente mock
- ☐ Certificación ISO 20022

Semana 8-12

- ☐ Seguimiento con Banco de la República para aprobación
- ☐ Acreditación de operadores
- ☐ Ambiente de producción

Semana 12+

- ☐ Go-live: primera operación en producción
- ☐ Reportería mensual comienza automáticamente

IX. Conclusión Final

La operación es legal, operacionalmente viable, y con riesgos controlables. TUYA está facultada para proceder a solicitar apertura de la cuenta de compensación ante el Banco de la República. La iniciativa requiere coordinación interna (Junta, Operaciones, Riesgo, TI) y cumplimiento de trámites administrativos cuyos plazos pueden acelerarse con gestión proactiva ante el Banco.

Preparado por: Bedrock Abogados S.A.S.

Para: TUYA

Fecha: 22 de septiembre de 2026

Clasificación: Confidencial

Este concepto se basa en investigación de: Decreto 2555/2010, Resolución Externa 1/2018 (Banco de la República), Circular DCIP-83 Cap. 8 (Banco de la República, sept 2023), Circular Básica Jurídica C.E. 006/25 (Superintendencia Financiera, 2025), Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (arts. 96 y 102 a 104), Ley 526 de 1999 (prevención de lavado de activos).

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios	Estado
v1	22 de septiembre de 2026	Versión inicial entregada	Superada
v2	5 de octubre de 2026	Corrige el fundamento de prevención de lavado de activos: la Ley 1960 de 2019, que regula carrera administrativa, se sustituye por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 526 de 1999 y la Circular Básica Jurídica. El reporte de operaciones sospechosas pasa a ser inmediato, como exige la ley, y se corrige el nombre de la UIAF	Vigente